

ANÁLISE DE MATRÍCULA IMOBILIÁRIA

Matrícula nº 167.154 — 7º Oficial de Registro de Imóveis de São Paulo

Framework: *Manual Prático do Registro de Imóveis*

Pedroso & Monteiro Filho (Juízes TJSP/ARISP)

Certidão emitida em 23/10/2018 — Oficial: Ademar Fioranelli

Válida por 30 dias para efeitos notariais e de registro

1. Identificação do Imóvel

Campo	Dados
Tipo	Casa e Terreno
Logradouro	Rua Manoel Peixoto da Mota, nº 04, Vila João Dente
Subdistrito	16º Subdistrito — Mooca, São Paulo/SP
Contribuinte	028.067.0039-6
Medidas	10,00m (frente) × 39,30m / 44,50m (lados)
Área total	≈ 419,00 m²
Confrontações	Luca Lucarielo (um lado) · João Silveira (outro lado) · Plínio de Carvalho (fundos)
Registro anterior	Transcrição nº 61.149 de 09/08/1962

2. Cadeia Dominial — Verificação do Princípio da Continuidade

Princípio da Continuidade (LRP): o transmitente deve ser o proprietário tabular no momento do ato. A cadeia não pode ser rompida.

Abertura da Matrícula — 16/05/2012

Proporção: 1/3 ideal a cada proprietário

Coproprietário	Qualificação	Regime de Bens
Salvador Oricchio	Contador — CPF 002.169.418-49	Comunhão de bens (antes da Lei 6.515/77) c/ Terezinha do Carmo Raphael Oricchio — CPF 149.228.818-75

Vicente Oricchio	Advogado — CPF 007.477.428-04	Comunhão de bens (antes da Lei 6.515/77) c/ Marli Penha Oricchio — CPF 120.619.268-27
Antonieta Oricchio Navatta	Falecida em 30/12/2008 — CPF 272.697.248-90	Comunhão de bens (antes da Lei 6.515/77) c/ Giacomo Navatta (italiano) — RNE W676289-O / CPF 070.326.688-87

R.03 — Adjudicação (Inventário Extrajudicial) — Ch. 19 do Manual

R. 03 — 16 de maio de 2012 Prenotação nº 308.486 de 10/05/2012

Título: Escritura Pública de Inventário, Partilha e **Cessão de Meação** de 22/02/2012 (Livro 4.285, fls. 339/342) — 13º Tabelião de Notas desta Capital.

Forma: Inventário extrajudicial (Lei 11.441/2007) — mesmos efeitos do formal judicial. ✓

Fundamento: Antonieta era casada em comunhão de bens → o 1/3 do imóvel era composto pela **meação de Giacomo** (1/6) + **quinhão hereditário de Antonieta** (1/6). O título unifica a adjudicação do quinhão ao filho e a cessão da meação do pai — tecnicamente correto.

Adjudicatário: PASCHOAL NAVATTA — brasileiro, aposentado, RG 4.674.641-9-SSP/SP, CPF 682.927.328-53
Casado com ENCARNAÇÃO RUFINO BENEGAS NAVATTA — RG 8.138.272-8, CPF 950.091.088-87

Regime: comunhão parcial de bens (vigência da Lei 6.515/77)

Avaliação do quinhão: R\$ 78.565,00

R.06 — Compra e Venda de 2/3 — Ch. 9 do Manual

R. 06 — 16 de maio de 2012 Prenotação nº 308.488 de 10/05/2012

Título: Escritura Pública de 22/02/2012 (Livro 4.298, fls. 101/103) — 13º Tabelião de Notas.

Vendedores:

- Salvador Oricchio + Terezinha do Carmo Raphael Oricchio (casados em comunhão de bens)
- Vicente Oricchio + Marli Penha Oricchio (casados em comunhão de bens)

Compradores: Paschoal Navatta e Encarnação Rufino Benegas Navatta

Objeto: 2/3 (duas terças partes ideais) do imóvel — Valor: R\$ 165.000,00

Verificação Registral	Resultado	Base Legal
EP obrigatória (valor > 30 SM)	✓ EP lavrada no 13º Tabelião	Art. 108 CC
Outorga conjugal — Salvador + Terezinha	✓ Ambos assinam (comunhão de bens)	Art. 1.647, I CC
Outorga conjugal — Vicente + Marli	✓ Ambos assinam (comunhão de bens)	Art. 1.647, I CC
Especialidade subjetiva	✓ Salvador e Vicente constavam como proprietários na matrícula	Princípio da continuidade

✓ Resultado dos R.03 + R.06: Paschoal Navatta torna-se proprietário de 100% do imóvel. Princípio da continuidade preservado.

R.07 — Compra e Venda de 100% — Ch. 9 do Manual

R. 07 — 23 de outubro de 2018 Prenotação nº 417.631 de 15/10/2018

Título: Instrumento particular de 15/10/2018 na forma das **Leis 4.380/64 e 9.514/97** (SFI).

Instrumento particular admissível: a Lei 9.514/97 confere força de escritura pública ao instrumento particular nos contratos do SFI, excepcionando o art. 108 CC. ✓

Vendedores: Paschoal Navatta + Encarnação Rufino Benegas Navatta (proprietários tabulares — continuidade ✓)

Outorga conjugal: ambos assinam ✓ (art. 1.647, I CC)

Compradora: WEIPING DONG — chinesa, solteira, empresária

RNE V789872-Y-CGPI/DIREX/DPF · CPF 235.412.518-67

Rua Tabajaras, nº 100, ap. 164-B — São Paulo/SP

Valor: R\$ 850.000,00

Nota: Compradora estrangeira — sem restrição legal para imóvel urbano em SP. Restrições da Lei 5.709/71 aplicam-se apenas a imóveis rurais em áreas especiais.

R.08 — Alienação Fiduciária em Garantia — Ch. 2 do Manual (Lei 9.514/97)

R. 08 — 23 de outubro de 2018 Prenotação nº 417.631 de 15/10/2018

Fiduciante (devedor): Weiping Dong — possuidora direta; pode usar o imóvel livremente enquanto adimplente.

Fiduciário (credor): Itaú Unibanco S/A — CNPJ 60.701.190/0001-04

Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, nº 100, Torre Olavo Setubal — São Paulo/SP

Instrumento: instrumento particular com força de EP — admissível na Lei 9.514/97 ✓

Item	Valor / Dado
Dívida garantida	R\$ 595.000,00
Número de parcelas	360 mensais e sucessivas
1ª prestação	15/11/2018 — R\$ 6.001,25
Término previsto (se sem antecipação)	Novembro/2048
Avaliação para leilão público	R\$ 910.000,00
Relação dívida/valor de compra	70% (R\$595k / R\$850k)
Regime jurídico	Lei nº 9.514/97 (AF imobiliária)
Natureza da propriedade fiduciária	RESOLÚVEL — retorna à fiduciante com a quitação integral

3. Fluxo Resumido da Cadeia Dominial

Transcrição nº 61.149/1962 (Registro anterior)

↓

[Abertura — 16/05/2012]

Salvador Oricchio (1/3) + Vicente Oricchio (1/3) + Antonieta Oricchio Navatta (1/3)

↓ R.03 — Inventário extrajudicial (adjudicação + cessão de meação)

↓ R.06 — C&V; das 2/3 restantes por Escritura Pública (R\$ 165.000,00)

Paschoal Navatta + Encarnação Rufino Benegas Navatta (100%)

↓ R.07 — C&V; por instrumento particular SFI (R\$ 850.000,00)

Weiping Dong (100% – proprietária resolúvel)

↓ R.08 – Alienação Fiduciária em garantia (Lei 9.514/97)

Itaú Unibanco S/A (fiduciário / proprietário resolúvel – R\$ 595.000,00 / 360x)

4. Situação na Data da Certidão — 23/10/2018

Aspecto	Situação
Proprietária	Weiping Dong (100%)
Gravame vigente	Alienação fiduciária em favor do Itaú Unibanco — R\$ 595.000,00 / 360 parcelas
Natureza da propriedade	RESOLÚVEL — retorna à fiduciante com a quitação integral da dívida
Nada mais constando	Declarado expressamente pelo Oficial Ademar Fioranelli

5. Fluxo de Consolidação em Caso de Inadimplemento (Ch. 2 do Manual)

Caso Weiping Dong deixe de pagar as prestações, o Itaú Unibanco pode acionar o procedimento extrajudicial de consolidação diretamente no RI — sem necessidade de ação judicial (Lei 9.514/97, art. 26):

#	Etapas	Prazo / Observação
1	Inadimplemento após prazo de carência	—
2	Credor apresenta requerimento ao RI (CPF/endereços do devedor, demonstrativo de débito SEM antecipação de vencimento)	—
3	RI prenotado; Oficial expede intimação pessoal (Sedex AR)	—
4	Devedor paga a dívida vencida + despesas (purgação da mora)	15 dias improrrogáveis
5	Se não purgar: Oficial emite Certidão de Transcurso sem Purgação da Mora	—
6	Credor recolhe ITBI sobre o maior entre valor declarado e venal	Prazo máximo: 120 dias
7	Averbação da CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE em nome do Itaú	—
8	1º Leilão — lance mínimo = valor de avaliação (R\$ 910.000,00)	30 dias após a consolidação
9	2º Leilão — lance mínimo = valor da dívida + despesas	15 dias após 1º frustrado
10	Se 2º leilão negativo: dívida EXTINTA; Itaú retém o imóvel (art. 27 §§ 5º e 6º)	—
11	Superávit (se houver lance): entregue à fiduciante em 5 dias	—

■ Taxa de ocupação (art. 37-A Lei 9.514/97): 1% ao mês sobre o valor do imóvel, devida pela fiduciante a partir do leilão até a efetiva imissão na posse pelo credor/arrematante.

■ Intimação por edital é último recurso — STJ exige tentativa real de localização prévia (AgInt REsp 1363414/RS); notificação sem diligências invalida a consolidação.

6. Alertas Técnicos e Pontos de Atenção

#	Alerta	Base Legal
---	--------	------------

1	ERRO DE OCR — Av.01 registra '16 de maio de 2042'. Deve ser 2012, conforme contexto de todo o documento.	—
2	CERTIDÃO VENCIDA — Emitida em 23/10/2018, válida apenas 30 dias para fins notariais/registros. Qualquer transação atual exige nova certidão atualizada.	Art. 19 Lei 6.015/73
3	ÔNUS ATIVO — A AF do R.08 ainda pode estar vigente (360 parcelas a partir de 11/2018 → término previsto 11/2048). Necessário verificar situação atual junto ao RI.	Lei 9.514/97
4	FINANCIAMENTO ELEVADO — Dívida de R\$ 595.000 sobre imóvel adquirido por R\$ 850.000 (70% LTV). Avaliação para leilão fixada em R\$ 910.000 (7% acima do preço de compra).	Lei 9.514/97, art. 27
5	2º LEILÃO NEGATIVO — Se ninguém arrematar pelo valor da dívida + despesas, o Itaú fica com o imóvel e a dívida se extingue integralmente (art. 27, §§ 5º e 6º).	Lei 9.514/97, art. 27
6	ADQUIRENTE ESTRANGEIRA — Weiping Dong (chinesa) adquire imóvel urbano em São Paulo. Sem restrição específica; restrições da Lei 5.709/71 aplicam-se apenas a imóveis rurais.	Lei 5.709/71
7	CONTINUIDADE ÍNTEGRA — A cadeia dominial da Transcrição 61.149/1962 até o R.08 não apresenta ruptura verificável nos atos registrados.	Princípio da Continuidade LRP

7. Princípios Registrais Verificados

Princípio	Status	Observação
Continuidade	✓ OK	Cadeia ininterrupta: Transcrição 61.149 → R.03 → R.06 → R.07 → R.08
Especialidade Subjetiva	✓ OK	Nome/qualificação dos transmitentes correspondem à matrícula em todos os atos
Especialidade Objetiva	✓ OK	Imóvel descrito de forma identificável; área, medidas e confrontações constam
Publicidade	✓ OK	Todos os atos (C&V, adjudicação e AF) registrados no Livro 2 — eficácia erga omnes
Prioridade/Prenotação	✓ OK	Prenotações registradas; R.07 e R.08 na mesma prenotação nº 417.631
Legalidade (extrínseca)	✓ OK	Formas documentais adequadas a cada ato; outorgas conjugais presentes

Fonte doutrinária: Manual Prático do Registro de Imóveis — Alberto Gentil de Almeida Pedroso e Ralpo Waldo de Barros Monteiro Filho (Juizes TJSP/ARISP). Legislação aplicável: Lei 6.015/73 (LRP) · CC arts. 1.225–1.510 · Lei 9.514/97 · NSCGJSP Cap. XX.